العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• بنك الأسئلة والتدريبات •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

المنظمات الدولية

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

المنظمات الدولية:

بنك الأسئلة

نظامها القانوني	المنظمات العالمية	المنظمات الإقليمية

السؤال الأول: ما تعريف المنظمة الدولية؟ وضّح عنصريها الأساسيين (عنصر التنظيم والعنصر الدولي)، ثم اعرض الاتجاهات الثلاثة في تفسير نشأتها مع النقد.

أ أولًا: التعريف والعنصران:

التعريف: هيئة دائمة تنشئها الدول لممارسة اختصاصات دولية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وتتكون من عنصرين: عنصر التنظيم، والعنصر الدولي.

ب ثانيًا: عنصر التنظيم (ثلاثة مقومات):

1. **الإرادة الذاتية:** قدرة المنظمة على التعبير عن رأي مستقل عن إرادات الدول الأعضاء بحيث تنصرف تصرفاتها إليها كشخص قانوني مستقل، واختلف الفقه في توافرها إذا اشترط الميثاق التصويت بالإجماع: فاتجاه ينفيها لقربها من المؤتمر الدولي، واتجاه يثبتها للتمييز بين إرادة الدولة في واقعة التصويت وإرادة المنظمة المنصرفة لإحداث الأثر القانوني.
2. **الدوام والاستمرار:** يميز المنظمة عن المؤتمرات الدولية المؤقتة (رغم أن المؤتمرات الأوروبية ١٨١٤–١٨١٥م، واتفاقات لاهاي ١٨٩٩–١٩٠٧م، والاتحادات الخاصة كالصليب الأحمر ١٨٦٣م والاتحاد البرلماني ١٨٨٩م كانت اللبنة الأولى للمنظمات)، كما يميزها عن هيئات التحكيم المؤقتة ولو طالت مدتها كمحكمة التحكيم بين أمريكا وإيران طبقًا لاتفاقية الجزائر ١٩٨١م لأن نهايتها محتومة بالفصل في النزاع.

NARA 01064054478

3 **الشخصية القانونية الدولية:** نازع فيها البعض قديمًا، وحسمها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في ١١ أبريل ١٩٤٩م (بشأن التعويضات عن الأضرار التي تلحق موظفي الأمم المتحدة)؛ فأثبت للمنظمة الشخصية القانونية الدولية سواء نُص عليها في ميثاقها أم لا، وفي مواجهة الكافة (حتى غير الأعضاء)، ويترتب عليها حقوق دولية (إبرام المعاهدات والمساهمة في صنع القاعدة الدولية) وداخلية (التعاقد والتملك وإنشاء الفروع).

ج ثالثًا: العنصر الدولي (مقومان أساسيان):

1 **الإسهام الحكومي (قاعدة الاحتكار الحكومي في التمثيل):** لا تنشأ المنظمة إلا بمعاهدة دولية مكتوبة بين حكومات الدول، ويرد على ذلك استثناءان تنظيميّان: المجلس الأوروبي (توجد به جمعية استشارية من برلمانات الدول)، ومنظمة العمل الدولية (يتكون وفد كل دولة من ٤ أعضاء: اثنان للحكومة، وواحد لأرباب العمل، وواحد للعمال).

2 **ممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي العام:** وأهمها حفظ السلم والأمن الدوليين (ويرى المؤلف أن منع استخدام القوة مع عجز المنظمة عن حل النزاعات هو تقنين للظلم وتجريم للعدالة).

التمييز عن المنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسية: عرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم ٢٨٨ (٢٧ فبراير ١٩٥٠م) المنظمة غير الحكومية بأنها «كل منظمة دولية لا تنشأ عن طريق الاتفاقات بين الحكومات» (كالصليب الأحمر والهلال الأحمر وأطباء بلا حدود ومنظمة العفو واللجنة الأوليمبية)؛ فهي تخضع للقانون الداخلي ولا تكتسب الشخصية الدولية، وإن نظمت المادة ٧١ من الميثاق التشاور معها، واعترفت الجمعية العامة (١٩٨٨م) ومجلس الأمن (قرار ٦٨٨ بالعراق و٦٣٣ بالصومال) بدورها الإنساني، ومُنحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صفة مراقب في ١٦ أكتوبر ١٩٩٠م. وتخرج أيضًا المشروعات التجارية والشركات متعددة الجنسية (رغم خطورتها الاقتصادية؛ ففي عام ١٩٨٤م كان من بين أكبر ١٠٠ كيان اقتصادي عالمي ٤٥ شركة متعددة الجنسية و٥٥ دولة، وتمتلك أمريكا ثلثيها).

MARA 01105405478

د رابعًا: الاتجاهات الثلاثة في تفسير نشأة المنظمات:

1. **امتداد لفكرة المؤتمرات الدولية:** نصبت المؤتمرات الأوروبية منذ ١٨١٥م الدول الكبرى وصية على العالم لتنظيم التنافس الاستعماري (كمؤتمر برلين ١٨٨٥م الذي اقتسمت فيه ١٥ دولة أوروبية القارة الإفريقية)، وجاء ميثاق الأمم المتحدة ١٩٤٥م كأداة للمنتصرين لتصدير الرأسمالية عبر صندوق النقد والبنك الدولي والجات.

2. **تطبيق للظاهرة الاتحادية (الدفاع الذاتي ضد الهيمنة):** ظهرت في القارة الأمريكية بعد حروب الاستقلال وتصريح الرئيس الأمريكي «جيمس منرو» (١٨٢٣م) الرافض للتدخل الأوروبي، ودعوة «سيمون بوليفار»، ثم مؤتمر واشنطن (١٨٨٩م) واتحاد الدول الأمريكية (١٩١٠م)، وإعلان منطقة الأمان في بنما (١٩٣٩م) لمسافة ٣٠٠ ميل، حتى توقيع ميثاق بوغوتا (١٩٤٨م) الذي أنشأ «منظمة الدول الأمريكية» (ودخل حيز النفاذ ١٩٥١م).

3. **نتاج أفكار المصلحين للقضاء على الحروب:** استندوا لمشروعات مفكرين مثل: بير ديبوا (١٣٠٥م: دعا لمجلس أوروبي لاسترداد الأرض المقدسة من المسلمين)، والوزير سولي («المشروع الأعظم» لـ ١٥ دولة مسيحية مع إباحة الحرب ضد الأتراك والروس)، وليبنز (١٦٧٠م: دعا لحرب صليبية ضد الخلافة العثمانية وغزو مصر)، وإمريك كورسيه (نادى باتحاد عالمي مقره البندقية)، ووليام بن (١٦٩٤م: أسسه على فكرة العقد الاجتماعي)، وبنتام (تخفيض التسلح وتحرير المستعمرات ومحكمة عدل).

السؤال الثاني: صنّف المنظمات الدولية وفق المعايير الثلاثة (الجغرافي والنوعي والسلطات)، ثم قارن بين الاتجاهات الثلاثة في الطبيعة القانونية للمنظمات ومواثيقها.

أ أولًا: تصنيف المنظمات الدولية وفق المعايير الثلاثة:

1. **معيار الاختصاص الجغرافي أو العضوية:** تنقسم إلى منظمات عالمية مفتوحة (كالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة كالصحة والعمل والفاو)، ومنظمات إقليمية (كالجامعة العربية، ومنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي)، وداخل الإقليمية يوجد اتجاهان: أخص إقليمية (كمجلس التعاون الخليجي، والنافتا، وجماعة الفحم والصلب)، وعبر إقليمية مغلقة (كحلف شمال الأطلنطي «الناتو» واتحادات السلع كالأوبك والكاكاو).

2 **معيار الاختصاص النوعي أو الأهداف:** تنقسم إلى منظمات عامة شاملة (كالأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الأمريكية)، ومنظمات متخصصة في نشاط محدد اقتصادي أو صحي أو عسكري (كمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل، وحلف الأطلنطي).

3 **معيار السلطات أو درجة التعاون:** تنقسم إلى منظمات تعاونية أو توافقية (تقتصر على التنسيق)، ومنظمات فوق قومية (فوق وطنية) كالجماعة الأوروبية للفحم والصلب والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولي (وتتميز بهيئة عليا مستقلة، وقرارات ملزمة نافذة مباشرة داخل الدول وعلى الأفراد دون تدخل الحكومات، وسلطات تشريعية؛ ويرى المؤلف أن الأمم المتحدة استُخدمت كمنظمة فوق قومية لصالح الدول الكبرى كما في حرب الخليج، بينما ولدت الجامعة العربية ضعيفة بمبادرة إيدن ١٩٤١م).

ب ثانيًا: الطبيعة القانونية للمنظمات ومواثيقها (٣ اتجاهات):

الاتجاه والدليل:	البيان ووجه الدلالة:
الاتجاه الأول – منظمات تعاونية ومعاهدات عادية.	يرى أنها أداة تعاون اختياري لا تملك سيادة فوق الدول، ووثائق إنشائها (سواء سميت دستورًا، أو نظامًا أساسيًا، أو عهدًا، أو ميثاقًا، أو معاهدة) تخضع للقواعد العامة للمعاهدات الدولية.
الاتجاه الثاني – هيئات ومؤسسات مستقلة والظاهرة فوق الوطنية.	يرى أنها مؤسسات قانونية ذات استقلال ذاتي عن الدول (كما في المادة ٢٢ من عهد العصبة والمادة ٥٧ من الميثاق)، وفي المنظمات فوق الوطنية (كالجماعات الأوروبية ١٩٥١م و١٩٥٧م) تبرز بوجه سلبي (تحريم التحفظات، وعدم القدرة على الانسحاب المنفرد، وتخلي الدول عن بعض اختصاصاتها السيادية) ووجه إيجابي (تفويض سلطة مشتركة، وإلزامية قراراتها وتطبيقها المباشر على الأفراد والمشروعات داخل الدول، وهو ما يميز الطابع فوق القومي عن الطابع فوق الدولي).
الاتجاه الثالث – الطبيعة الخاصة والصفة المزدوجة للميثاق.	الاتجاه التشريعي (المعاهدات الشارعة): يميز بين «المعاهدات العقدية» (التجارية الخاصة) و«المعاهدات الشارعة (الاتفاقات العامة)» كاتفاقات لاهاي وعهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة؛ فالشارعة تضع تشريعًا دوليًا عامًا، وتقبل انضمام دول لم تشارك في إبرامها، وتخضع لـ «التفسير الوظيفي» حسب أهدافها، والاتجاه الدستوري والصفة المزدوجة (رأي د. الغنيمي): الوثيقة المنشئة ذات صفة مزدوجة؛ فهي معاهدة من حيث الشكل، ودستور من حيث الموضوع؛ ويترتب على صفتها الدستورية ثلاثة –

آثار: ١. السمو والأولوية عند التعارض على سائر المعاهدات الأخرى كما نصت المادة ١٠٣ من الميثاق، ٢. امتداد أثرها الملزم إلى الدول غير الأعضاء خروجًا على نسبية المعاهدات، ٣. خضوعها للتفسير الوظيفي الموسع.

السؤال الثالث: وضّح كيف تتردد قواعد العضوية بين مظاهر تدعيم سيادة الدولة وسلطات المنظمة؟ ثم اشرح أسباب تعدد الأجهزة وتوزيعها الثلاثي.

أ أولًا: مظاهر تدعيم سيادة الدولة (٤ مظاهر):

1. **حرية الإنشاء:** تنشأ باتفاقية دولية رضائية تمر بالتفاوض والتوقيع والتصديق.
2. **حق الانسحاب:** للدولة الحق في الانسحاب ولو لم ينص الميثاق عليه (كانسحاب ألمانيا واليابان من العصبة، وإندونيسيا من الأمم المتحدة ١٩٦٥م، وأمريكا من منظمة العمل ١٩٧٥م) مع مراعاة القيود الإجرائية كالإخطار المسبق والوفاء بالالتزامات المالية.
3. **حق الامتناع عن المساهمة (المقاطعة):** مع الاحتفاظ بالعضوية (فرنسا في قضية الجزائر، والاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن مايو ١٩٥٠م احتجاجًا على تمثيل فرموزا/تايوان للصين).
4. **قاعدة الاحتكار الحكومي في التمثيل:** وتثير إشكالية عند قيام ثورة أو انقلاب وتنازع حكومتين على مقعد الدولة (كمشكلة المجر ١٩٥٦م، وكمبوديا ١٩٩٧م، وتمثيل الصين الشعبية التي حرمت من مقعدها لصالح تايوان منذ ١٩٤٩م بضغط أمريكي حتى صدر قرار الجمعية العامة عام ١٩٧١م بقبول أوراق اعتماد بكين وطرد ممثل تايوان).

ب ثانيًا: مظاهر تدعيم سلطات المنظمة وصور العضوية غير الكاملة:

1. **تقييد الانضمام اللاحق (٤ طرق):** الدعوة المسبقة بإجماع الأعضاء في النادي المغلق (كميثاق الأطلنطي والمادة ٢٣٧ من معاهدة روما)، أو التصويت بأغلبية موصوفة (كالأمم المتحدة م ٤/٢)، أو اشتراط أوصاف خاصة (كالعروبة في الجامعة العربية)، أو مجرد إبداء الرغبة.

ANARA 01054054178

2. **جزاءا الوقف والطرد:** الوقف حرمان مؤقت من الحقوق مع بقاء الالتزامات، والطرد إنهاء كامل للعضوية (واستُخدم سياسيًا؛ فطردت العصبة الاتحاد السوفيتي ١٩٣٩م لهجومه على فنلندا، وعدلت منظمة الطيران المدني دستورها ١٩٤٧م لطرد إسبانيا، ومنظمة العمل ١٩٦٤م لطرد جنوب إفريقيا، وطُردت كوبا من منظمة الدول الأمريكية ١٩٦٢م دون نص، بينما حمى الفيتو إسرائيل وجنوب إفريقيا من الطرد من الأمم المتحدة).

3. **التمثيل الشعبي (كسر الاحتكار الحكومي):** ظهر في التمثيل الثلاثي بمنظمة العمل الدولية، والجمعية الاستشارية بمجلس أوروبا (م ٢٥)، وبلغ قمته في البرلمان الأوروبي الذي يُنتخب منذ يونيو ١٩٧٩م بالاقتراع العام المباشر من الشعوب.

4. **الانتساب وصفة المراقب والعضوية الجزئية:** الانتساب يمنح الأقاليم غير المستقلة مركزًا للمساهمة دون تصويت (أو انتساب خارجي باتفاق كاتفاقيات السوق الأوروبية مع مصر وتونس والمغرب)، وصفة المراقب تُمنح لدول غير أعضاء (كسويسرا قديمًا والفاتيكان) أو منظمات حكومية (كالجامعة العربية) أو حركات تحرر (كمنظمة التحرير الفلسطينية بقرار الجمعية العامة في ٢٢ نوفمبر ١٩٧٤م)، والعضوية الجزئية تعني المساهمة في جهاز واحد (كانضمام دولة غير عضو بالأمم المتحدة للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو لمؤتمر التجارة والتنمية).

ج ثالثًا: أسباب تعدد أجهزة المنظمات وتوزيعها الثلاثي:

1. **قاعدة التخصص وتقسيم العمل:** ويرى البعض أنها صدى للفصل بين السلطات، ونقده المؤلف باختلاف النظام الدولي عن الداخلي وبأنها أوعية بيروقراطية لاستيعاب العالم الثالث.

2. **التوفيق بين مساواة الدول الصغرى ومكانة الدول الكبرى:** عبر جهاز عام للجميع وجهاز تنفيذي محدود.

3. **الفصل بين السياسة والاقتصاد:**

🏛 **التوزيع الثلاثي للأجهزة الرئيسية + الفرعية:** ١. الجهاز العام (الجمعية العامة / المؤتمر العام): يضم جميع الأعضاء بمساواة في التصويت (إلا في منظمات التمويل كصندوق النقد بنظام وزن الأصوات، ومنظمة العمل بالتمثيل الثلاثي)، وله الاختصاص الشامل ورقابة التقارير (م ١٥)، لكن واقع الأمم المتحدة أظهر هيمنة مجلس الأمن عليه بفضل المادة ١٢. ٢. الجهاز

التنفيذي (مجلس الأمن / مجلس الإدارة): محدود العضوية لتنفيذ القرارات على وجه السرعة (١٥ عضوًا في مجلس الأمن بينهم ٥ دائمون يتمتعون بالفيتو)، ٣. الجهاز الإداري (الأمانة العامة): يتكون من موظفين دوليين يرأسهم الأمين العام (يعين وفق م ٩٧ بتوصية مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة، وتتحكم فيه القوى الكبرى كما حدث في الفيتو الأمريكي ضد تجديد ولاية د. بطرس غالي رغم موافقة الـ ١٤ دولة الأخرى)، ٤. الأجهزة الفرعية (الثانوية): تنشئها الأجهزة الرئيسية (وفق المواد ٢٢ للجمعية، و٢٩ لمجلس الأمن، و٦٨ للمجلس الاقتصادي) للبحث أو التحقيق أو إدارة المشروعات.

السؤال الرابع: عرّف الموظف الدولي مبيّنًا شروطه والفروق بينه وبين غيره، واشرح نظامه القانوني، ثم وضّح ماليات المنظمات.

أ أولًا: تعريف الموظف الدولي وتمييزه ونظامه القانوني:

1. **تعريفه وشروطه:** كل شخص يشغل وظيفة دائمة في خدمة إدارة دولية لتحقيق أهدافها المشتركة بالخضوع للوائحها بقطع النظر عن جنسيته.
2. **تمييزه عن الممثل الدولي (مندوب الدولة):** الموظف يدين بالولاء للمنظمة وتُنسب تصرفاته إليها ويتمتع بحصانة دولية حتى في مواجهة دولته الأصلية؛ أما الممثل فيتبع حكومته وحصانته دبلوماسية لا تسري في دولته.
3. **تمييزه عن المستخدم الدولي:** عرفه الرأي الاستشاري (١١ أبريل ١٩٤٩م) بأنه كل من يعمل للمنظمة بأجر أو بدونه بصفة دائمة أو مؤقتة، فالموظف دائم والمستخدم مؤقت (فكل موظف مستخدم وليس العكس، وإن كادت الفوارق تذوب عمليًا).
4. **تمييزه عن الموظف الوطني:** الوظيفة الدولية تنفذ اتفاقًا دوليًا وتقوم على التنسيق والحياد التام دون سلطة حاكمة.

ب ثانيًا: النظام القانوني للموظف الدولي:

1. **التعيين وطبيعة العلاقة:** يعينه الأمين العام (م ١٠١/١) بمعياري الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل (م ١٠١/٣)، والراجح أن علاقته بالمنظمة «علاقة مختلطة (تنظيمية تعاقدية)» يخضع فيها للوائح قابلة للتعديل مع احترام حقوقه المكتسبة بالعقد.

2 **واجباته (م ١٠٠/١) وحقوقه (م ١٠٥):** يلتزم بالولاء المطلق للمنظمة، وعدم طلب أو تلقي تعليمات من أي حكومة، والتفرغ، وله الحق في المرتب والمعاش وتكوين النقابات، والتمتع بـ الحصانات والمزايا القضائية والمالية المقررة لمصلحة المنظمة لا لمصلحته الشخصية (وتتدرج حسب الفئات الثلاث: كبار الموظفين، والمهنيين، والكتبة).

3 **ضماناته في مواجهة المنظمة:** حق التظلم واللجوء إلى المحاكم الإدارية الدولية (أنشأتها العصبة ١٩٢٧م والأمم المتحدة ١٩٤٩م، وأكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل في ١٣ يوليو ١٩٥٤م أن أحكامها إلزامية ولها قوة الشيء المقضي به في مواجهة المنظمة).

4 **ضماناته في مواجهة الدول:** التزام المنظمة بـ «الحماية الوظيفية» للموظف والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه أثناء الخدمة (وفق فتوى ١١ أبريل ١٩٤٩م في قضية الكونت برنادوت بفلسطين).

ج ثالثًا: ماليات المنظمات الدولية (الموارد، النفقات، الموازنة):

1 **الاشتراكات الإلزامية للأعضاء (المورد الأساسي):** والمعيار السائد لتقديرها هو «القدرة على الدفع» (وشكلت الجمعية العامة لجنة الاشتراكات ١٩٤٨م وخفضت حصة أمريكا من ٤٠٪ إلى ٢٥٪)، ويعاقب العضو المتأخر عن السداد بلا عذر قاهر بـ الحرمان من التصويت في الجمعية العامة إذا ساوى المتأخر عليه قيمة اشتراكات سنتين كاملتين سابقتين أو زاد عليها (المادة ١٩ من الميثاق).

2 **الموارد الخاصة والتطوعية:** وتشمل الرسوم مقابل خدمات، والقروض (كقرض مقر نيويورك ١٩٤٨م وتطهير قناة السويس ١٩٥٦م)، والضرائب المباشرة الاستثنائية في المنظمات فوق القومية (كضريبة جماعة الفحم والصلب وضريبة القيمة المضافة والتعريفة الموحدة في الاتحاد الأوروبي)، والهبات والتبرعات (كتبرع تيد تيرنر بمليار دولار للأمم المتحدة ١٩٩٧م)، وبيع الطوابع والمطبوعات.

3 **النفقات والموازنة:** تنقسم النفقات إلى عادية (إدارية) واستثنائية (كعمليات حفظ السلام)، وقد حسم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في ٢٠ يوليو ١٩٦٢م الخلاف فألزم الدول الأعضاء قانونًا بالإسهام في النفقات العادية والاستثنائية على السواء، وتخضع الموازنة لقواعد (السنوية، والوحدة، والتوازن)، ويعد مشروعها الأمين العام وتقرها الجمعية العامة بأغلبية الثلثين (م ١٧ للأمم المتحدة، وم ١٣ للجامعة العربية).

السؤال الخامس: اشرح أنواع قرارات المنظمات وقيمتها القانونية وطريقة إصدارها ومشكلة تنفيذها، ثم وضّح قواعد تعديل المواثيق وتفسيرها، وأهلية المنظمة لإبرام المعاهدات والعلاقات الدبلوماسية والاعتراف.

أ أولًا: قرارات المنظمات الدولية (أنواعها، إصدارها، تنفيذها):

1. **التوصيات:** مقترحات غير ملزمة في ذاتها، لكنها تكتسب قيمة قانونية وسياسية من هيكل المنظمة وإضفاء الشرعية الدولية.
2. **الإعلانات:** تؤكد قواعد قائمة أو تمهد لعرف دولي وتقدم تكييفًا قانونيًا للوقائع (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان ١٩٧٠م).
3. **القرارات الملزمة:** الأصل أنها قرارات تنظيمية داخلية (كالموازنة واللوائح)، أما الإلزام الخارجي للدول فاستثنائي يقتصر على حالتين: (قرارات مجلس الأمن في الفصل السابع، واللوائح الفنية لبعض الوكالات كالطيران المدني والصحة العالمية والجماعة الأوروبية).
4. **مشروعات الاتفاقيات الدولية:** لا تلزم الدول إلا بالتوقيع والتصديق عليها.

⚠ **طريقة الإصدار ومشكلة التنفيذ:** كانت قاعدة الإجماع هي السائدة في عصبة الأمم (م ٥) فسببت شللها، فأقر ميثاق الأمم المتحدة قاعدة الأغلبية (المطلقة أو الموصوفة بالثلثين، والامتناع عن التصويت لا يُحسب صوتًا ولا يمنع الإجماع)، ونقد المؤلف ذلك: بأن الأغلبية لم تُمنح إلا للجمعية العامة ذات التوصيات غير الملزمة والمكبلة بالمادة ١٢، بينما احتكرت القوى الكبرى القرارات الملزمة والفيتو في مجلس الأمن وابتزت الدول النامية بالمعونات كما صرح «كيسنجر» أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، فضلاً عن الكيل بمكيالين في تنفيذ القرارات والجزاءات (بين العراق وليبيا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى) واستغلال لجان التفتيش والتحقيق سياسيًا ومخابراتيًا.

ب ثانيًا: تعديل المواثيق المنشئة وتفسيرها:

1. **التعديل الجزئي لنصوص محددة (م ١٠٨):** يصدر بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
2. **إعادة النظر الكلية في الميثاق (م ١٠٩):** تتم في مؤتمر عام يُدعى إليه بموافقة ثلثي الجمعية وأي تسعة أعضاء في مجلس الأمن ويقر التعديل بأغلبية الثلثين.
3. **النفاذ:** في الحالتين لا ينفذ التعديل إلا إذا صدق عليه ثلثا الدول الأعضاء من بينهم جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (مما يمنحهم حق الفيتو على أي تعديل)، ومتى نفذ سرى على الجميع وللرافض حق الانسحاب.

4 **التفسير:** يتم إما بواسطة أجهزة المنظمة ذاتها كاختصاص ضمني لازم لممارسة وظائفها (وفق فتوى ١٩٤٩م، أو بنص صريح كمجلس المديرين والمحافظين في صندوق النقد والبنك الدولي)، وإما بواسطة هيئة قضائية كمحكمة العدل الدولية عبر الفتاوى (م ٩٦) أو محكمة العدل الأوروبية؛ ويسود فيه منهج «التفسير الوظيفي» الموسع لتحقيق أهداف المنظمة.

ج ثالثًا: أهلية إبرام المعاهدات والعلاقات الدبلوماسية والأعمال القانونية:

1 **إبرام المعاهدات:** ثبتت للمنظمات كقاعدة عرفية مترتبة على شخصيتها القانونية (وبنص كالمادة ٤٣ بشأن اتفاقيات القوات العسكرية، والمادة ٦٣ لاتفاقات الوصل، واتفاقيات المقر كالاتفاق مع سويسرا)، وسلطتها التعاقدية مقيدة بحقل عملها واختصاصها الوظيفي، ويختص بها الجهاز العام الأسمى ما لم يفوض غيره.

2 **العلاقات الدبلوماسية (الإيفاد السلبي والإيجابي):** تمارس الإيفاد السلبي باستقبال البعثات الدائمة للدول الأعضاء والمراقبين الدائمين لغير الأعضاء في مقرها رغم عدم ملكيتها لإقليم، وتمارس الإيفاد الإيجابي بإرسال بعثات ومكاتب إعلام وتنمية ومراقبة للدول رغم عدم وجود جنسية للمنظمة.

3 **الاعتراف والأعمال القانونية الأخرى:** لها أهلية الاعتراف بالدول والحكومات (ولا يلزم اعترافها آحاد الدول الأعضاء)، وحق رفع الدعاوى للتعويض (فتوى ١٩٤٩م، مع عدم أهليتها للتقاضي كطرف في خصومة أمام محكمة العدل الدولية لأن المادة ٣٤ تقصره على الدول فلها طلب الفتوى فقط)، وعقد المؤتمرات التشريعية الكبرى (كمؤتمر قانون البحار ١٩٥٨م، وفيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١م والقنصلية ١٩٦٣م والمعاهدات ١٩٦٩م)، وإصدار وثائق وجوازات سفر لموظفيها، وتسجيل المعاهدات (فلا يُحتج أمام أجهزة الأمم المتحدة بمعاهدة غير مسجلة)، وتسجيل السفن والطائرات بجانب تسجيلها في دولة معينة.

السؤال السادس: وضّح أسباب فشل عصبة الأمم وخطوات نشأة الأمم المتحدة، ثم اشرح أهداف الأمم المتحدة الأربعة ومبادئها السبعة.

أ أولًا: عصبة الأمم وخطوات نشأة الأمم المتحدة:

عصبة الأمم (١٩٢٠م): ولدت كحلف للمنتصرين في الحرب العالمية الأولى وأُدمج عهدها في معاهدات الصلح بإصرار الرئيس الأمريكي «ويلسون»؛ لكن أمريكا لم تنضم إليها، وغاب الاتحاد

السوفيتي حتى ١٩٣٤م ثم طُرد ١٩٣٩م، وانسحبت اليابان (بعد غزو منشوريا ١٩٣١م) وإيطاليا (بعد غزو الحبشة ١٩٣٥م) وألمانيا الهتلرية (١٩٣٣م قبل ضم النمسا والسوديت وغزو بولندا في ١ سبتمبر ١٩٣٩م)، فانهارت العصبة لكونها ناديًا استعماريًا مغلقًا ولعيوبها الهيكلية كقاعدة الإجماع.

1. **ميثاق الأطلنطي:** ١٤ أغسطس ١٩٤١م بين روزفلت وتشرشل.
2. **إعلان الأمم المتحدة / واشنطن:** ١ يناير ١٩٤٢م من ٢٦ دولة.
3. **إعلان موسكو:** ٣٠ أكتوبر ١٩٤٣م.
4. **مشاورات دمبرتون أوكس:** ١٩٤٤م، ورسمت الهيكل ومكانة الدول الخمس الدائمة.
5. **مشاورات يالتا:** فبراير ١٩٤٥م بين روزفلت وتشرشل وستالين، وأقرت نظام الوصاية وحق الفيتو.
6. **مؤتمر سان فرانسيسكو:** ٢٥ أبريل ١٩٤٥م حيث اصطدمت الدول الصغرى بالدول الكبرى في ٤ مسائل: (التصويت في مجلس الأمن والفيتو المزدوج، والمنظمات الإقليمية والدفاع الشرعي م ٥١، والمسألة الاستعمارية ونظام الوصاية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي).

ب ثانيًا: مقاصد وأهداف الأمم المتحدة الأربعة (المادة الأولى):

1. **حفظ السلم والأمن الدوليين:** أخفق الوفد المصري في سان فرانسيسكو في وضع «مبادئ العدل والقانون الدولي» في صدر الفقرة الأولى فوضعت في عجزها؛ فكرس الميثاق سلامًا ظالمًا يمنع الحرب العادلة لتحرير الأراضي مع عجز المنظمة عن رد الحقوق.
2. **إنماء العلاقات الودية على أساس المساواة في الحقوق وحق تقرير المصير:** ويناقضه منح الخمس الكبار المقاعد الدائمة والفيتو.
3. **تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان (م ٥٥):** استُخدم لتصدير النظام الرأسمالي وإغراق العالم الثالث في الديون (قفزت من ٨٦ مليار دولار عام ١٩٧١م إلى ١٥٠٠ مليار عام ١٩٩٦م).
4. **جعل الهيئة مرجعًا لتنسيق أعمال الأمم:**

ثالثًا: مبادئ الأمم المتحدة السبعة (المادة الثانية):

1. **مبدأ المساواة في السيادة (م ٢/١):** التكافؤ القانوني أمام الميثاق، لكنها مساواة نظرية أخلّ بها تمييز الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن بالفيتو وفي تعديل الميثاق.

2. **مبدأ تنفيذ الالتزامات بحسن نية (م ٢/٢):** تنفيذ التزامات الميثاق وقرارات محكمة العدل بلا غش ولا تعسف (كما أكد قضاة محكمة العدل في رأيهم حول شروط العضوية ١٩٤٨م، واتفاقية فيينا ١٩٦٩م، وإعلان ١٩٧٠م).

3. **مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية (م ٢/٣ والفصل السادس):** تنقسم وسائلها إلى وسائل سياسية (المفاوضة، التحقيق، الوساطة، التوفيق، واللجوء للمنظمات الإقليمية؛ وتمتاز بالمرونة لكن نتيجتها غير ملزمة) ووسائل قضائية (التحكيم، والقضاء الدولي أمام محكمة العدل في المنازعات القانونية)، واختلف الفقه في معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية (بين قابلية التطبيق النصي، أو أهمية المصالح العليا، أو طلب تطبيق القانون القائم مقابل طلب تعديله).

4. **مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها (م ٢/٤):** أهم نص ثوري جعل الحرب جريمة دولية وقاعدة عرفية كلية (كما أكدت محكمة العدل في قضية نيكاراغوا ١٩٨٦م، وإعلان تعريف العدوان ١٩٧٤م)، والراجح شمول الحظر للضغوط الاقتصادية والسياسية (إعلان ١٩٧٠م)، وترد عليه ٣ استثناءات: (١) حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي (المادة ٥١) بشروطه الأربعة: وقوع اعتداء مسلح فعلي، وأن يكون مؤقتًا حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة، وإبلاغ مجلس الأمن فورًا وخضوعه لرقابته، والتناسب مع العدوان (ويرفض الفقه الراجح نظرية «الدفاع الشرعي الوقائي/الاستباقي» التي تذرعت بها إسرائيل في ضرب المفاعل النووي العراقي ١٩٨١م فأُدينت عالميًا)، (٢) تدابير القمع العسكرية لمجلس الأمن (م ٤٢)، (٣) العمل ضد الدول المعادية في الحرب العالمية الثانية (م ١٠٧) وقد انتهى تاريخيًا.

5. **مبدأ التعاون مع الأمم المتحدة في أعمالها (م ٢/٥ وم ٤٩):** بشقيه الإيجابي (تقديم القوات والتسهيلات) والسلبي (الامتناع عن مساعدة الدولة المعتدية، كتطبيق العقوبات ضد العراق ١٩٩٠م وليبيا ١٩٩٢م).

6. **مبدأ التزام الدول غير الأعضاء بمبادئ الميثاق (م ٢/٦):** بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين لأن الأمن لا يتجزأ وللطبيعة الدستورية للميثاق.

مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية (م ٢/٧): قيد عام على كافة أجهزة الأمم المتحدة (أوسع من المادة ١٥/٨ من عهد العصبة التي قصرته على مجلس العصبة وقيدته بمعيار القانون الدولي)، ومن المسائل الداخلية: (النظام الدستوري، والجنسية، ومعاملة الأجانب) إلا إذا نظمتها معاهدة دولية فتخرج من النطاق الداخلي (فتوى المحكمة الدائمة ١٩٢٣م بشأن مراسيم الجنسية في تونس والمغرب)، ويرد على المبدأ استثناء صريح: وهو عدم إخلاله بـ تطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.

السؤال السابع: اشرح أحكام العضوية في الأمم المتحدة، ثم قارن بين الجمعية العامة ومجلس الأمن.

أ أولًا: أحكام العضوية في الأمم المتحدة وعوارضها (المواد ٣-٦):

1. **العضوية الأصلية (م ٣):** للدول التي شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو أو وقعت تصريح الأمم المتحدة (١ يناير ١٩٤٢م) ثم وقعت الميثاق وصدقت عليه، وعددها ٥١ دولة (منها بولندا ومصر والسعودية وسوريا ولبنان والعراق).

2. **العضوية بالانضمام (م ٤):** تشترط خمسة شروط موضوعية: (أن تكون دولة، ومحبة للسلام، وتتعهد بتنفيذ التزامات الميثاق بلا تحفظ، وقادرة على تنفيذها؛ لذا لم تنضم سويسرا طويلاً لتعارض حيادها الدائم مع تدابير الفصل السابع قبل انضمامها لاحقًا، وقُبلت الدول الصغرى كموناكو في التسعينات، وراغبة في تنفيذها)، والشرط الشكلي (م ٤/٢): يصدر القرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين بناءً على توصية من مجلس الأمن (تصدر بأغلبية ٩ أعضاء بينهم الخمسة الدائمون؛ وأكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل في ٣ مارس ١٩٥٠م أن توصية مجلس الأمن شرط جوهري لا تملك الجمعية القبول بدونه، كما حدث في فيتنام ١٩٧٦م، بينما لا يمنع امتناع عضو دائم عن التصويت من صدور التوصية كما حدث في قبول أنجولا ١٩٧٦م بامتناع أمريكا).

3. **وقف العضوية (م ٥):** حق للجمعية (بأغلبية الثلثين) بتوصية مجلس الأمن (بأغلبية ٩ بينهم الدائمون) ضد عضو اتخذ المجلس حياله عملاً من أعمال المنع أو القمع، وينفرد مجلس الأمن وحده برد الحقوق الموقوفة (واستعاضت الجمعية عنه برفض أوراق اعتماد وفد جنوب إفريقيا ١٩٧٠-١٩٩٤م).

4. **الفصل من العضوية (م ٦):** بذات الإجراءات لمن أمعن في انتهاك الميثاق.

5 **الانسحاب:** أغفله الميثاق عمدًا، وأقرت لجنة في سان فرانسيسكو جوازه في حالات استثنائية (كعجز المنظمة عن حفظ السلم، أو تعديل الميثاق دون موافقة الدولة)، ولم تقع سوى حالة إندونيسيا (انسحبت في يناير ١٩٦٥م وعادت في سبتمبر ١٩٦٦م واعتبرت مقاطعة للجلسات).

ب ثانيًا: الجمعية العامة للأمم المتحدة (المواد ٩-٢٢):

1 **تشكيلها ولجانها ونظام التصويت:** تتألف من جميع الدول الأعضاء (بحد أقصى ٥ مندوبين للدولة، ولها صوت واحد م ١٨)، وتجتمع سنويًا في الثلاثاء الثالث من سبتمبر، وتنتخب رئيسًا و٢١ نائبًا. ولها ٧ لجان رئيسية، ولجنتان إجرائيتان (المكتب/اللجنة العامة، ولجنة أوراق الاعتماد)، ولجنتان دائمتان من الخبراء (اللجنة الاستشارية للإدارة والميزانية ٢١ عضوًا، ولجنة الاشتراكات ١٨ عضوًا)، وتصدر قراراتها في «المسائل الهامة» (م ١٨/٢) بأغلبية ثلثي الحاضرين المشتركين في التصويت، وفي غيرها بالأغلبية المطلقة البسيطة.

2 **سلطاتها وقرار «الاتحاد من أجل السلم» (٣ نوفمبر ١٩٥٠م):** لها سلطة عامة للمناقشة والتوصية (م ١٠–١٤) مقيدة بـ قيد المادة ١٢ (يمتنع عليها إصدار توصية في نزاع يباشر مجلس الأمن وظائفه بشأنه إلا بطلبه)، وإحالة ما يلزمه «عمل» لمجلس الأمن (م ١١/٢)، وبسبب شلل مجلس الأمن بالفيتو السوفيتي في حرب كوريا، أصدرت الجمعية بمبادرة «أتشيسون» قرار الاتحاد من أجل السلم (١٩٥٠م) الذي خولها عقد دورة استثنائية عاجلة خلال ٢٤ ساعة (بطلب ٩ أعضاء بالمجلس دون اشتراط الدائمين أو أغلبية الجمعية) لإصدار توصيات بالتدابير الجماعية بما فيها استخدام القوات المسلحة عند عجز مجلس الأمن (وأيدت محكمة العدل مشروعيته لأن سلطة المجلس في حفظ السلم رئيسية وليست احتكارية مانعة، ومن تطبيقاتها الحديثة قرارها في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣م بوقف إطلاق النار في غزة بأغلبية ١٥٣ صوتًا)، ولها سلطات في التعاون الاقتصادي، وتقنين القانون الدولي، وإقرار الميزانية (م ١٧).

ثالثًا: مجلس الأمن الدولي (المواد ٢٣-٥٤):

1. **تشكيله ونظام التصويت وحق الفيتو (م ٢٣ و٢٧):** يتألف (بعد تعديل الميثاق) من ١٥ عضوًا: ٥ أعضاء دائمين (أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين) و١٠ غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين بمراعاة المساهمة في حفظ السلم والتوزيع الجغرافي العادل، وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية (المحددة في المواد ٢٨–٣٢ وتصريح سان فرانسيسكو) بموافقة أية ٩ أصوات، وفي المسائل الموضوعية بموافقة ٩ أصوات من بينها أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين متفقة (حق النقض/الفيتو) مع التزام الطرف في النزاع بالامتناع عن التصويت في قرارات الفصل السادس فقط، وعند الخلاف في تكييف المسألة (إجرائية أم موضوعية) تُحسم كمسألة موضوعية يرد عليها الفيتو، وهو ما يعرف بـ «الفيتو المزدوج» (واستُخدم الفيتو ٣١٣ مرة بين ١٩٤٦–٢٠٢٠م، أولاها للسوفييت في المسألة السورية اللبنانية ١٩٤٦م).

2. **سلطاته في الفصل السادس (الحل السلمي م ٣٣-٣٨):** التدخل التلقائي بدعوة الأطراف للحل السلمي (م ٣٣)، وفحص أي نزاع (م ٣٤)، والتوصية بإجراءات التسوية مع مراعاة عرض المنازعات القانونية على محكمة العدل كما في قضية مضيق كورفو ١٩٤٧م (م ٣٦)، أو التوصية بشروط الحل إذا أخفق الأطراف وأحالوه إليه (م ٣٧ و٣٨)، وقراراته هنا توصيات غير ملزمة.

3. **سلطاته في الفصل السابع (أعمال المنع والقمع م ٣٩-٥١) – قرارات ملزمة وفق م ٢٥:** يبدأ بتكييف الواقعة وتقرير وقوع «تهديد للسلم، أو إخلال به، أو عمل من أعمال العدوان» (م ٣٩)، وله اتخاذ: ١. التدابير المؤقتة (م ٤٠): كوقف إطلاق النار وفصل القوات منعًا لتفاقم الموقف دون إخلال بحقوق الأطراف (كالقرار ٣٣٨ في حرب أكتوبر ١٩٧٣م)، ٢. تدابير المنع غير العسكرية (م ٤١): كوقف الصلات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية (وهي على سبيل المثال لا الحصر، ولا يلزم استنفادها قبل القوة)، ٣. أعمال القمع العسكرية (م ٤٢ و٤٣): بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية عند عدم كفاية تدابير المادة ٤١.

السؤال الثامن: اشرح تشكيل واختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية، ثم فصّل القول في محكمة العدل الدولية والأمانة العامة.

أ أولًا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي (م ٥٥-٦٨) ومجلس الوصاية (م ٧٥-٩١):

1. **المجلس الاقتصادي والاجتماعي:** جهاز تنفيذي يعمل تحت إشراف الجمعية العامة لتحقيق مقاصد المادة ٥٥، ويتألف من ٥٤ عضوًا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ٣ سنوات (بتجديد ثلثي سنوي لـ ١٨ عضوًا) ويجوز إعادة انتخابهم، وتصدر قراراته بالأغلبية البسيطة للحاضرين المشتركين، وينشئ لجانًا إقليمية وموضوعية، ويعد الدراسات ومشروعات الاتفاقيات، وينسق مع الوكالات المتخصصة عبر «اتفاقات الوصل» (م ٦٣).

2. **مجلس الوصاية:** أُنشئ لإدارة ومراقبة الأقاليم المشمولة بالوصاية (الانتداب سابقًا، والأقاليم المقتطعة من دول المحور، وما يوضع اختياريًا م ٧٧) لتأهيلها للحكم الذاتي أو الاستقلال (م ٧٦)، وبحصول جميع هذه الأقاليم على استقلالها أصبحت عضويته مقصورة على الدول الخمس الدائمة وصار في ذمة التاريخ.

ب ثانيًا: محكمة العدل الدولية (الأداة القضائية الرئيسية ومقرها لاهاي):

1. **تشكيلها ونظام «القاضي المؤقت»:** تتألف من ١٥ قاضيًا يُنتخبون لمدة ٩ سنوات قابلة للتجديد (مع تجديد ثلثي لـ ٥ قضاة كل ٣ سنوات) بالأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن (دون تفرقة ولا فيتو بين الدائم وغير الدائم في هذا الانتخاب)، ولا يجوز وجود قاضيين من دولة واحدة، ويُراعى تمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية، ويتمتع القضاة بالحصانة الدبلوماسية وعدم القابلية للعزل إلا بإجماع باقي القضاة، ويجيز «نظام القاضي المؤقت (الخاص)» لأطراف النزاع إذا لم يكن من بينهم قاضٍ من جنسيتهم في هيئة المحكمة أن يختاروا قاضيًا مؤقتًا لحضور القضية تحقيقًا للتوازن (وهو نظام منتقد لتشكيكه في حيدة القضاة الدائمين).

2. **اختصاصها القضائي (م ٣٤):** تنص المادة ٣٤/١ من نظامها الأساسي على أن «الدول فقط هي التي يجوز لها أن تكون أطرافًا في القضايا المعروضة على المحكمة» (وهم ٣ فئات: أعضاء الأمم المتحدة م ٩٣/١، وغير الأعضاء المنضمون للنظام الأساسي بشروط تحددها الجمعية بتوصية المجلس م ٩٣/٢، وغير الأعضاء في قضية خاصة بشروط يحددها مجلس الأمن م ٣٥/٢)، وتلتزم الدول بتنفيذ أحكامها وإلا لجأ الطرف الآخر لمجلس الأمن (م ٩٤)، وولاية المحكمة اختيارية أصلاً باتفاق الأطراف صراحة أو ضمنيًا (كخطاب ألبانيا في قضية مضيق كورفو م ٣٦/١)، وتكون ولاية جبرية (إلزامية) وفق المادة ٣٦/٢ بإصدار الدولة تصريحًا تقبل فيه مسبقًا اختصاص المحكمة إزاء أي دولة تقبل الالتزام ذاته في المنازعات القانونية الأربعة.

3. **اختصاصها الإفتائي (الاستشاري م ٩٦):** تصدر فتاوى غير ملزمة في أي مسألة قانونية بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن (مباشرة)، أو سائر الأجهزة والوكالات المتخصصة (بإذن الجمعية العامة وفي نطاق أعمالها).

4. **اختصاصها العرضي:** الفصل في الدفوع الأولية بعدم الاختصاص، وطلبات التدخل في تفسير معاهدة (م ٦٣)، وتقرير التدابير التحفظية المؤقتة (م ٤١).

5. **القانون واجب التطبيق (المادة ٣٨ من النظام الأساسي):** تطبق المحكمة مصادر أصلية هي: ١. الاتفاقات الدولية العامة والخاصة، ٢. العادات (الأعراف) الدولية المرعية، ٣. مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة؛ ومصادر احتياطية هي: ٤. أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين (مع مراعاة نسبية الأحكام م ٥٩)، ولها الفصل وفق مبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى صراحة.

ج ثالثًا: الأمانة العامة للأمم المتحدة (المواد ٩٧-١٠١):

1. **رئاستها وتعيين الأمين العام:** يرأسها الأمين العام (الموظف الإداري الأكبر)، وتعينه الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة بناءً على توصية مجلس الأمن الصادرة بأغلبية ٩ أعضاء بينهم الخمسة الدائمون (م ٩٧) لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد.

2. **اختصاصات الأمين العام الإدارية والفنية:** تعيين الموظفين، وحضور اجتماعات الأجهزة، وإعداد التقرير السنوي ومشروع الميزانية، وتسجيل ونشر المعاهدات، وتمثيل المنظمة قانونيًا.

3. **اختصاصاته السياسية والدبلوماسية (المادة ٩٩):** له حق أصيل في تنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، والقيام بمهام الوساطة والمساعي الحميدة بتكليف من الجمعية أو المجلس.

السؤال التاسع: عرّف الوكالة المتخصصة مبيّنًا عناصرها وتمييزها عن الفروع الثانوية، ثم قارن بين الوكالات المتخصصة المدروسة.

MUARA 01105408478

أ أولًا: الطبيعة القانونية للوكالات المتخصصة واتفاقات الوصل:

1. **تعريفها وعناصرها الثلاثة:** هي منظمة دولية عالمية تنشأ باتفاق بين الحكومات للاضطلاع بمسؤوليات دولية واسعة في ميدان متخصص غير سياسي (اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، صحي، فني)، وترتبط بالأمم المتحدة عبر «اتفاق وصل» يبرمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوافق عليه الجمعية العامة (فكل وكالة متخصصة منظمة متخصصة وليس العكس)، وتتمتع بشخصية قانونية دولية مستقلة تميزها عن الأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة (كاليونيسف والأونروا المنشأة بقرار من الجمعية العامة).

2. **مبادئ اتفاقات الوصل (قرار ١٦ فبراير ١٩٤٦م):** تبادل التمثيل بدون تصويت، وتقديم تقارير للمجلس الاقتصادي، ومساعدة مجلس الأمن في تنفيذ جزاءات الفصل السابع، وعرض ميزانياتها الإدارية على الجمعية العامة، وحق طلب الفتوى من محكمة العدل بإذن الجمعية العامة.

ب ثانيًا: النماذج التطبيقية للوكالات المتخصصة:

1. **في الخدمات الاجتماعية والثقافية:** منظمة العمل الدولية (ILO - جنيف): نشأت في معاهدة فرساي (١٩١٩م) وفُصل دستورها في مونتريال (١٩٤٦م)، وأكد «إعلان فيلادلفيا ١٩٤٤م» أن العمل ليس سلعة وكفل العدالة الاجتماعية والضمان النقابي (والانسحاب ينفذ بعد عامين، وللمؤتمر طرد العضو بأغلبية ثلثي المندوبين بينهم ثلثا مندوبي الحكومات)، وتنفرد بنظام «التمثيل الثلاثي»: المؤتمر العام (٤ مندوبين لكل دولة: اثنان للحكومة، وواحد لأصحاب الأعمال، وواحد للعمال)، ومجلس الإدارة (٥٦ عضوًا: ٢٨ للحكومات، و١٤ لأصحاب الأعمال، و١٤ للعمال)، ومكتب العمل الدولي، ومنظمة اليونسكو (باريس ١٩٤٥/١٩٤٦م): تهدف لنشر التعليم ومكافحة الأمية والتعاون العلمي وصون التراث العالمي (كإنقاذ آثار النوبة بمصر)، وتمنح عضوية منتسبة للأقاليم غير المستقلة، وينفذ الانسحاب منها في ٣١ ديسمبر من السنة التالية للإخطار، وأجهزتها: المؤتمر العام (كل عامين)، والمجلس التنفيذي (٥٨ عضوًا لـ ٤ سنوات)، والأمانة العامة (بمدير عام لـ ٦ سنوات).

MARA 01105405478

2 **في المجال الاقتصادي والنقدي والتجاري:** البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي (واشنطن - اتفاقيات بريتون وودز ١٩٤٤/١٩٤٥م): يشترط لعضوية البنك أن تكون الدولة عضوًا في صندوق النقد، ويختص البنك بتعمير الاقتصاديات ومنح وتشجيع القروض الاستثمارية الإنتاجية طويلة الأجل بضمان الحكومات، بينما يختص صندوق النقد بثبات أسعار الصرف وإلغاء قيود العملات وتصحيح اختلال موازين المدفوعات وجدولة الديون، ويتطابقان في الهيكل التنظيمي ونظام «وزن الأصوات»: مجلس المحافظين (محافظ ومناوب لكل دولة لـ ٥ سنوات)، والمديرون التنفيذيون (٢٠ مديرًا: ٥ تعينهم الدول الخمس صاحبة أكبر الحصص: أمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، و١٥ ينتخبهم الباقون)، والرئيس / المدير الإداري؛ ويُمنح كل عضو ٢٥٠ صوتًا أساسيًا + صوت إضافي عن كل سهم في البنك (قيمته ١٠٠ ألف دولار) أو عن كل ١٠٠ ألف دولار من حصته في الصندوق، والجات (١٩٤٨م) ومنظمة التجارة العالمية (WTO - جنيف): بدأ الجات كمعاهدة متعددة الأطراف لتحرير التجارة وتخفيض الجمارك ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ثم أسفرت «دورة أورجواي الثامنة» (١٩٨٦–١٩٩٤م) عن ٢٦ اتفاقية شملت السلع والخدمات والملكية الفكرية والاستثمار وأنشأت منظمة التجارة العالمية؛ وأجهزتها: المؤتمر الوزاري (كل عامين)، والمجلس العام (شهريًا)، وجهاز تسوية المنازعات الذي يعمل بمبدأ «الإجماع السلبي»: أي أن حكم لجنة التحكيم نافذ وملزم ما لم يجمع الأطراف على رفضه.

3 **في المجال الفني والمواصلات:** الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA - ١٩٥٧م بمبادرة أيزنهاور ١٩٥٣م): لتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ومنع استخدامها الحربي والتفتيش الرقابي، وتقدم تقاريرها للجمعية العامة ومجلس الأمن مباشرة، وأجهزتها: المؤتمر العام السنوي، ومجلس المحافظين (٣٥ عضوًا)، والمدير العام (لـ ٤ سنوات)، ومنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO - مونتريال، اتفاقية شيكاغو ١٩٤٤/١٩٤٧م): لتنظيم وأمن الملاحة الجوية والنقل الجوي (ويشترط لانضمام الدول غير الأعضاء بالأمم المتحدة أو المحايدة موافقة أربعة أخماس الجمعية العامة)، وأجهزتها: الجمعية العامة (كل ٣ سنوات)، والمجلس (٣٣ دولة لـ ٣ سنوات، وينفرد بجانب وظيفته التنفيذية بـ اختصاص قضائي ملزم للفصل في المنازعات المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية)، والأمانة العامة.

ثالثًا: المنظمات الإقليمية والتنظيم الدولي الإسلامي:

السؤال العاشر: اشرح ماهية المنظمة الإقليمية وعناصرها الأربعة، ثم قارن بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

أ أولًا: الطبيعة القانونية للمنظمات الإقليمية وعلاقتها بالأمم المتحدة:

1. **تعريفها وعلاقتها بالأمن العالمي:** هيئة دائمة تنشئها مجموعة دول متجاورة تجمعها روابط مشتركة للتعاون الاختياري في إطار ميثاق الأمم المتحدة، ورغم معارضة البعض لها خشية التكتلات، فإن الفقه الغالب والميثاق (م ٥٢) أقرا شرعيتها كمكمل للأمم المتحدة في الحل السلمي للمنازعات الإقليمية قبل عرضها على مجلس الأمن، مع حظر قيامها بأي عمل من أعمال القمع إلا بإذن مجلس الأمن وإشرافه، وخضوعها لأولوية الميثاق (م ١٠٣).

2. **عناصرها الأربعة (وفق م ٥٢/١):** ١. التجاور الجغرافي (لذا لا تعد الأحلاف العسكرية كالناتو منظمات إقليمية لتباعد أعضائها)، ٢. ممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي، ٣. ملاءمة العمل الإقليمي بأجهزة دائمة، ٤. التوافق مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.

ب ثانيًا: جامعة الدول العربية (بروتوكول الإسكندرية ١٩٤٤م وميثاق ٢٢ مارس ١٩٤٥م):

1. **نشأتها واتجاهات الوحدة الثلاثة:** بدأت إثر تصريح «أنطوني إيدن» (١٩٤١م) لكسب العرب في الحرب العالمية الثانية بسياسة «اجمع واحكم»، واجتمعت اللجنة التحضيرية بالإسكندرية (١٩٤٤م من ٧ دول: مصر، سوريا، لبنان، شرق الأردن، العراق، السعودية، وممثل فلسطين ثم اليمن)، وتنازعتها ثلاثة اتجاهات: (دولة عربية موحدة مركزية، أو دولة اتحادية فيدرالية ببرلمان، أو تنظيم للتنسيق الاختياري مع احتفاظ كل دولة بسيادتها؛ فاختيرت أضعف الصور في بروتوكول الإسكندرية وميثاق ١٩٤٥م).

2 **الأهداف والمبادئ والعضوية والأجهزة:** أهدافها: صريحة (توثيق الصلات، وتنسيق الخطط السياسية، والتعاون الاقتصادي والثقافي) وضمنية (تحرير الوطن العربي والوحدة)، ومبادئها: المساواة في السيادة، وعدم التدخل، وحظر القوة، والحل السلمي، والعضوية: أصلية (للسبع الموقعين) وبالانضمام لكل دولة عربية مستقلة بموافقة المجلس، وأجهزتها الثلاثة: ١. مجلس الجامعة (الجهاز الأعلى من ممثلي كل الدول، لكل دولة صوت واحد، ويجتمع في مارس وسبتمبر، وتصدر قراراته بالإجماع كقاعدة عامة لتكون ملزمة للجميع، وما يصدر بالأغلبية لا يلزم إلا من قبله)، ٢. الأمانة العامة (برئاسة أمين عام يعينه المجلس بأغلبية الثلثين لـ ٥ سنوات قابلة للتجديد)، ٣. اللجان الفنية الدائمة (م ٤).

ثالثًا: الاتحاد الإفريقي (من منظمة الوحدة ١٩٦٣م إلى المرسوم التأسيسي ٢٠٠١/٢٠٠٢م):

1 **التطور التاريخي والاقتصادي:** تأسست «منظمة الوحدة الإفريقية» (٢٥ مايو ١٩٦٣م) فحققت الاستقلال السياسي لـ ٥٠ دولة، ثم وُقعت معاهدة أبوجا (١٩٩١م ونفذت ١٩٩٤م) لإقامة جماعة اقتصادية إفريقية على ٦ مراحل حتى ٢٠٢٨م، ثم صدر «إعلان سرت» (٩ سبتمبر ١٩٩٩م)، وأُقر المرسوم التأسيسي للاتحاد الإفريقي (دخل النفاذ ٢٦ مايو ٢٠٠١م، ودُشن رسميًا في ديربان ٩ يوليو ٢٠٠٢م، ومقره أديس أبابا) ليحل محل المنظمة، ويعترف الاتحاد بـ ٦ تجمعات اقتصادية إقليمية: (شرق إفريقيا، الإيجاد، الكوميسا، الإيكواس، السادك، والإيكاس)، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة نيامي (٧ يوليو ٢٠١٩م) بدء سريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (لإزالة ٩٠٪ من الجمارك خلال ٥ سنوات لسوق يضم ١.٢ مليار نسمة و٣ تريليونات دولار).

2 **أهداف الاتحاد وأجهزته الـ ١٧ (م ١١٥):** توسعت أهدافه لتشمل التكامل الاقتصادي، والحكم الرشيد والديمقراطية، وحقوق الشعوب، ومن أهم أجهزته: ١. مؤتمر الاتحاد (جمعية قمة الرؤساء): الجهاز الأعلى، ويجتمع سنويًا ويقرر بالتوافق أو أغلبية الثلثين، ٢. المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية)، ٣. برلمان عموم إفريقيا (مقره جنوب إفريقيا ٢٠٠٤م)، ٤. محكمة العدل الإفريقية (١١ قاضيًا)، ٥. المفوضية (الأمانة) (١٠ مفوضين بينهم الرئيس ونائبه)، ٦. لجنة الممثلين الدائمين، ٧. مجلس السلم والأمن الإفريقي (بروتوكول لوساكا ٢٠٠١/٢٠٠٤م من ١٥ عضوًا: ٥ لثلاث سنوات و١٠ لسنتين، ويعاونه مجلس حكماء وقوة عسكرية للتدخل في المنازعات)، ٨. المؤسسات المالية (البنك المركزي، وصندوق النقد، وبنك الاستثمار الإفريقي).

3 **مصر ورئاسة الاتحاد (٢٠١٩م) وتقييم القارة:** بعد تعليق عضوية مصر مؤقتًا عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م، أثبتت مصر إرادتها الشعبية فعادت وتولت رئاسة الاتحاد عام ٢٠١٩م (فدشنت التجارة الحرة، ومبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي، واستضافت وكالة الفضاء الإفريقية ومركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ومنتدى مكافحة الفساد بشرم الشيخ ٢٠١٩م)، ورغم غنى إفريقيا الهائل بالموارد (٣٠٪ من معادن العالم) فإنها تعاني من التركة الاستعمارية والديون والفساد الإداري.

السؤال الحادي عشر: تتبع التطور التاريخي للاتحاد الأوروبي، واشرح أهدافه ومبادئه وبناءه التنظيمي وإجراءات اتخاذ القرارات، ثم قوّمه سياسيًا وقانونيًا.

أ أولًا: التطور التاريخي للاتحاد الأوروبي:

1 **المرحلة التأسيسية (١٩٥١-١٩٥٧م):** بدأ بعد الحرب العالمية الثانية بـ خطة شومان ومعاهدة باريس (١٨ أبريل ١٩٥١م) لإنشاء «الجماعة الأوروبية للفحم والصلب» بين ٦ دول (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ولوكسمبورج)، ثم اتفاقيتي روما (٢٥ مارس ١٩٥٧م) لإنشاء «السوق الأوروبية المشتركة» و«جماعة الطاقة الذرية (اليوراتوم)».

2 **مرحلة التوسع والتوحيد (١٩٦٥-١٩٨٥م):** توحدت أجهزتها عام ١٩٦٥/١٩٦٧م وأزيلت الجمارك ١٩٦٨م، وتوسعت العضوية تدريجيًا، وانتُخب البرلمان مباشرة عام ١٩٧٩م، ووُقعت اتفاقية شنجن (١٩٨٥م) لحرية التنقل.

3 **مرحلة الاتحاد والسوق الموحدة (١٩٩٢-٢٠٠٢م):** معاهدة ماسترخت (٧ فبراير ١٩٩٢م) التي غيرت الاسم إلى «الاتحاد الأوروبي» وأرست السوق الموحدة بالحريات الأربع (الأفراد، السلع، الخدمات، ورأس المال) عام ١٩٩٣م، وأُطلق اليورو (١٩٩٩م وتداول نقديًا ٢٠٠٢م).

4 **مرحلة لشبونة والبريكست (٢٠٠٥-٢٠٢٠م):** بعد رفض مشروع الدستور الأوروبي (٢٠٠٥م) وُقعت معاهدة لشبونة (١٣ ديسمبر ٢٠٠٧م ونفذت ١ ديسمبر ٢٠٠٩م)، وفي ٣١ يناير ٢٠٢٠م خرجت بريطانيا رسميًا (البريكست) بعد استفتاء ٢٠١٦م ليصبح الاتحاد ٢٧ دولة.

ب ثانيًا: أهداف الاتحاد ومبادئه الأساسية التسعة:

الأهداف: توفير فضاء للحرية والأمن والعدالة بلا حدود داخلية، وسوق موحدة قائمة على المنافسة والتنمية المستدامة والعمالة الكاملة وحقوق الإنسان.

1 **الديمقراطية التشاركية:** تمثيل المواطنين في البرلمان، وحق «المبادرة الشعبية» لـ مليون مواطن لدعوة المفوضية لاقتراح قانون.

2 **شفافية الإجراءات:**

3 **مبدأ التدرج واحترام الهوية الوطنية:** وشعاره «اتحاد في تنوع»، والأمن الوطني مسؤولية خالصة للدول (م ٤).

4 **التعاون المخلص المتبادل (م ١٠):**

5 **المواطنة الأوروبية (م ١٠):** تكمل المواطنة الوطنية ولا تلغيها، وتمنح حرية التنقل والإقامة، والترشح والتصويت في البرلمان الأوروبي والبلديات، والحماية الدبلوماسية في دولة ثالثة، وتقديم العرائض.

6 **توزيع الاختصاصات:** وفق مبادئ الإحالة، والتكميلية، والتناسب، والمرونة بمشاركة البرلمانات الوطنية (م ٨).

السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (م ١١): تصدر بإجماع المجلس الأوروبي وينفذها الممثل الأعلى.

الأغلبية الموصوفة المزدوجة في مجلس الوزراء: تتطلب موافقة ٥٥٪ من الدول الأعضاء على الأقل يمثلون ٦٥٪ من سكان الاتحاد عند وجود مقترح من المفوضية، أو ٧٢٪ من الدول يمثلون ٦٥٪ من السكان بدون مقترح، وتبلغ الأقلية المانعة ٤ دول.

MIARA 01105405478

احترام القيم الديمقراطية كشرط للعضوية: معيار كوبنهاجن ١٩٩٣م، وموافقة المجلس بالإجماع والبرلمان بالأغلبية.

ج ثالثًا: البناء التنظيمي (المثلث المؤسسي وسائر الأجهزة):

1. **البرلمان الأوروبي (٧٠٥ أعضاء - ستراسبورغ وبروكسل):** يُنتخب كل ٥ سنوات بالاقتراع المباشر، ويمارس التشريع واعتماد الميزانية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، والرقابة على المفوضية (وله سحب الثقة منها).

2. **المجلس الأوروبي (قمة رؤساء الدول والحكومات):** يجتمع كل ٣ أشهر، ويرسم الاتجاهات العامة والأولويات، وينتخب رئيسًا متفرغًا بأغلبية موصوفة لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة.

3. **مجلس وزراء الاتحاد (بروكسل):** يضم وزيرًا مفوضًا من كل دولة، وتتناوب رئاسته كل ٦ أشهر، وهو جهاز التشريع واتخاذ القرارات الرئيسي مع البرلمان.

4. **المفوضية الأوروبية (بروكسل - ٢٧ مفوضًا لـ ٥ سنوات):** الجهاز التنفيذي المستقل المعبر عن مصلحة الاتحاد، وتحتكر حق اقتراح التشريعات، وتنفذ السياسات والميزانية، وتحرس المعاهدات، ويعد «الممثل الأعلى للسياسة الخارجية» نائبًا لرئيسها.

5. **محكمة العدل الأوروبية (لوكسمبورج):** قاضٍ من كل دولة و٨ محامين عموم لمدة ٦ سنوات، وتختص بـ (الحكم التوجيهي المبدئي، ودعوى التقصير ضد الدول، ودعوى الإلغاء، ودعوى الامتناع عن التصرف).

6. **الأجهزة الرقابية والاستشارية والمالية والدفاعية:** هيئة الرقابة المحاسبية (١٥ عضوًا بلكسمبورج لمراقبة الميزانية ومكافحة الغش)، والمدعي العام الأوروبي (الأومبودسمان) (يعينه البرلمان لـ ٥ سنوات لتلقي شكاوى المواطنين ضد سوء الإدارة)، ولجنة الأقاليم (٣٢٩ عضوًا)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية (٣٢٦ عضوًا)، ووكالة الدفاع الأوروبية (٢٠٠٤م وتضم كل الدول عدا الدانمرك)، والبنك المركزي الأوروبي (بفرانكفورت، مستقل تمامًا ويدير اليورو واستقرار الأسعار، ورئيسه لـ ٨ سنوات غير قابلة للتجديد، وشكل مع المفوضية وصندوق النقد «الترويكا» لمواجهة أزمة ديون اليونان ٢٠٠٩م)، وبنك الاستثمار الأوروبي (بلكسمبورج ١٩٥٨م).

NUARA 01105405478

د رابعًا: إجراءات التشريع والأعمال القانونية والتقييم الشامل:

1. **إجراء القرار التعاوني (التشريع العادي المشترك م ٢٥١):** قراءتان بين البرلمان والمجلس ولجنة توفيق عند الخلاف.
2. **إجراء القبول (الموافقة):** يقبل البرلمان أو يرفض دون تعديل.
3. **إجراء التشاور البسيط:**
4. **الأعمال القانونية الخمسة:** ١. القوانين/اللوائح الأوروبية (عامة وملزمة بكاملها وتطبق مباشرة)، ٢. إطارات القانون/التوجيهات (ملزمة من حيث النتيجة وتترك للدول وسيلة التنفيذ)، ٣. التعليمات، ٤. القرارات (ملزمة لمن توجه إليه)، ٥. التوصيات والآراء (غير ملزمة).

التقييم القانوني والسياسي: حقق الاتحاد أعظم نموذج تكاملي ورفاهية (ونال جائزة نوبل للسلام ٢٠١٢م رغم انتقاد سياساته التقشفية في اليونان)، ولكنه يواجه تحديات طمس الهوية الوطنية، والشيخوخة السكانية، والهجرة، وتداعيات البريكست؛ وقانونيًا هو كيان فريد هجين يجمع بين «المنظمة فوق الوطنية» (في الاقتصاد والعملة) و«المنظمة الحكومية التعاونية» (في السياسة الخارجية والدفاع)، فلا هو دولة فيدرالية كاملة ولا منظمة دولية تقليدية.

السؤال الثاني عشر: وضّح الجذور الفكرية والتاريخية لنشأة منظمة التعاون الإسلامي، وكيفية تفسير الميثاق وتعديله، وأهدافها ومبادئها، ثم فصّل القول في أحكام العضوية وأجهزتها الرئيسية.

أ أولًا: الجذور الفكرية والتاريخية لنشأة منظمة التعاون الإسلامي:

1. **الجذور الفكرية:** بعد إلغاء تركيا للخلافة العثمانية (١٩٢٤م)، دعا المصلحون (الأفغاني، ومحمد عبده، والكواكبي، والسنوسي) لجامعة إسلامية تقوم على الشورى والمساواة، واقترح الدكتور عبد الرزاق السنهوري إنشاء «عصبة أمم شرقية» تراعي القوميات وتكبح العنصرية كنظام مرحلي، ودعا الشيخ محمود شلتوت لمنظمة إسلامية اقتصادية وحضارية.

MANARA 01064054678

2 **الجذور التاريخية:** وبعد سلسلة مؤتمرات، كان حريق المسجد الأقصى (٢١ أغسطس ١٩٦٩م) هو الصدمة التي دفعت لعقد مؤتمر قمة الرباط (سبتمبر ١٩٦٩م) بدعوة السعودية والمغرب، ثم مؤتمر وزراء الخارجية بجدة الذي أقر ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في ٤ مارس ١٩٧٢م (من ٣٠ دولة، وسُجل بالأمم المتحدة ١٩٧٤م)، وتغير اسمها لاحقًا إلى «منظمة التعاون الإسلامي».

ب ثانيًا: تفسير الميثاق وتعديله وأهداف المنظمة ومبادئها:

1 **تفسير الميثاق (م ١٢):** يسوى أي خلاف في التفسير وديًا (بالمفاوضات أو التوفيق أو التحكيم).

2 **تعديل الميثاق (م ١١):** يُعدل بموافقة وتصديق ثلثي الدول الأعضاء؛ ومن أهم تعديلاته في قمة الطائف الثالثة (يناير ١٩٨١م - بلاغ مكة): ١. جعل انعقاد قمة الملوك والرؤساء دوريًا كل ٣ سنوات (م ٤)، ٢. إضافة منصب أمين عام مساعد رابع لقضية القدس وفلسطين (م ٥)، ٣. جعل مدة الأمين العام ٤ سنوات غير قابلة للتجديد بدلاً من سنتين قابلتين للتجديد (م ٦).

3 **أهداف المنظمة الستة (م ٢ وبلاغ مكة):** ١. الحفاظ على القيم الروحية والاجتماعية الإسلامية، ٢. دعم كفاح الشعب الفلسطيني وتحرير القدس والأراضي المحتلة (وهي القضية المحورية وأُنشئت لها لجنة القدس وصندوق القدس)، ٣. تعزيز التضامن الإسلامي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ٤. دعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل ومحو التفرقة العنصرية، ٥. حماية الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، ٦. إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وعادل.

4 **مبادئها الستة:** ١. المساواة التامة بين الأعضاء، ٢. احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ٣. احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة، ٤. حل المنازعات بالوسائل السلمية (وأنشأت لجنة المساعي الحميدة وأقرت إنشاء محكمة عدل إسلامية)، ٥. الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، ٦. الامتناع عن المشاركة في الأحلاف العسكرية للقوى الكبرى وعدم إقامة قواعد أجنبية تهدد أمن الدول الإسلامية.

ج ثالثا: أحكام العضوية وعوارضها ومشكلة تجميد عضوية مصر (١٩٧٩-١٩٨٤م):

1. **شروط العضوية (م ٨) والمعايير الأربعة لـ «الدولة الإسلامية»:** العضوية الأصلية للـ ٣٠ دولة الموقعة، وبالانضمام لكل «دولة إسلامية مستقلة» بموافقة أغلبية ثلثي مؤتمر وزراء الخارجية (واستثناءً من شرط الدولة دُعيت وقُبلت منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية، ومنحت العضوية المنتسبة والمراقب لطائفة قبرص التركية وجبهة مورو)، واجتهد الفقه في تحديد معيار «الدولة الإسلامية» عبر أربعة معايير مجتمعة: (المعيار العربي، والمعيار الدستوري بالنص على دين الدولة، والمعيار العددي السكاني بأغلبية مسلمة، والمعيار الشخصي بإسلام رئيس الدولة كما في قبول بعض الدول الإفريقية).

2. **عوارض العضوية ومشكلة وقف عضوية مصر:** أجازت المادة العاشرة الانسحاب بإشعار خطي للأمين العام مع سداد الالتزامات المالية لنهاية السنة المالية؛ أما جزاءا الوقف والفصل فلم ينص ميثاق المنظمة عليهما أصلاً فلا يجوز توقيعهما قانونًا. ولذلك عندما أصدر مؤتمر وزراء الخارجية العاشر بفاس (مايو ١٩٧٩م) قرارًا بـ تجميد عضوية مصر إثر توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل، كان القرار باطلاً وغير مشروع قانونًا لثلاثة أسباب: (أنه لا جزاء بلا نص والميثاق خلا من عقوبة الوقف، وأن الموضوع لم يكن مدرجًا بجدول الأعمال، وأن قرارات وزراء الخارجية توصيات ولم يصدر قرار من قمة الرؤساء، فضلاً عن أن مصر استردت أرضها بالحل السلمي الموافق لمبادئ الميثاق)؛ ولذا عادت مصر لممارسة عضويتها بقرار القمة الإسلامية الرابعة بالدار البيضاء (يناير ١٩٨٤م)، (وعرفت المنظمة «الوقف الاختياري» بمبادرة الدولة ذاتها كبوركينا فاسو ١٩٨٠م وسيراليون).

> **الراجح في مسألة تجميد عضوية مصر:** **قرار التجميد باطل وغير مشروع قانونًا** لثلاثة أسباب: (١) أنه لا جزاء بلا نص والميثاق خلا من عقوبة الوقف، (٢) وأن الموضوع لم يكن مدرجًا بجدول الأعمال، (٣) وأن قرارات وزراء الخارجية توصيات ولم يصدر قرار من قمة الرؤساء؛ فضلاً عن أن مصر استردت أرضها بالحل السلمي الموافق لمبادئ الميثاق.

د رابعًا: الأجهزة الرئيسية الثلاثة لمنظمة التعاون الإسلامي:

1. **مؤتمر الملوك والرؤساء (القمة الإسلامية - م ٤):** الجهاز الأعلى الذي يرسم السياسة العليا، وينعقد دوريًا مرة كل ٣ سنوات أو عند الاقتضاء.

MUNARA 01105105478

2 **مؤتمر وزراء الخارجية (م ٥):** يجتمع سنويًا في دورة عادية (أو غير عادية بطلب دولة وموافقة الثلثين)، ويصح انعقاده بحضور ثلثي الدول، ويصدر قراراته (في تنفيذ السياسة العامة وإقرار الموازنة وقبول الأعضاء وتعيين الأمين العام ومساعديه) بأغلبية ثلثي الأعضاء.

3 **الأمانة العامة (م ٦):** الجهاز الإداري الدائم، ومقرها المؤقت جدة إلى أن يتحرر مقرها الدائم المنصوص عليه في الميثاق وهو «القدس الشريف»؛ ويرأسها الأمين العام (يعينه مؤتمر وزراء الخارجية بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين لمدة ٤ سنوات بالتناوب الجغرافي بين العالم العربي وإفريقيا وآسيا) ويعاونه ٤ أمناء مساعدين (للشؤون السياسية، والثقافية، والإدارية والمالية، وقضية القدس وفلسطين)، ويمارس الأمين العام اختصاصات إدارية وسياسية واسعة.

MNARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **المنظمات الدولية** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- الفقه المقارن (عبادات) — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478